DE BOUW PRO

PLAYGROUND REVIEWKOPIE — CONCEPT v0.2
Niet juridisch goedgekeurd of in werking getreden. Werkbron: 02_Algemene_Voorwaarden_Zakelijk_B2B_CONCEPT_v02.docx. Alleen opmaak aangepast; interne publicatiecheck weggelaten. Open invulvelden blijven ter verificatie staan.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ZAKELIJK & B2B — montage en aanneming | CONCEPT v0.2 | 8 november 2026

CONCEPT TER JURIDISCHE TOETSING — niet publiceren of contractueel toepassen vóór verificatie van partijgegevens en toepasselijkheid.

Artikel 1 — Partijen en voorrang

1.1 Deze voorwaarden gelden uitsluitend tussen [JURIDISCHE CONTRACTPARTIJ DE BOUW PRO] (hierna: Uitvoerder) en professionele opdrachtgevers (hierna: Opdrachtgever); niet voor consumenten.

1.2 Een door beide partijen uitdrukkelijk aanvaarde raamovereenkomst, inkoopovereenkomst of projectspecifieke opdracht gaat bij strijdigheid vóór deze voorwaarden. Inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever gelden slechts voor zover uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.

1.3 Een montageopdracht via HORNBACH schept niet vanzelf een contract met de eindconsument: de contractuele opdrachtgever, betaling, garantieregime, serviceverzoeken en communicatiekanalen moeten per project worden vastgesteld.

Artikel 2 — Opdracht, scope en documentatie

2.1 De bevestigde opdracht omschrijft montage, projectadres, tekeningen met revisienummer, materiaalverantwoordelijkheid, startcondities, prijs, btw en doorlooptijd. Werk buiten die scope is geen standaardprestatie.

2.2 Door Opdrachtgever aangeleverde tekeningen en maten worden gecontroleerd binnen de overeengekomen inspectiescope; ontbrekende, onjuiste of gewijzigde gegevens worden onverwijld gemeld. Wettelijke waarschuwingsplichten blijven gelden.

2.3 Uitvoerder mag gekwalificeerde onderaannemers inzetten en blijft verantwoordelijk volgens zijn eigen verplichtingen jegens Opdrachtgever.

2.4 De offerte benoemt expliciet vaste prijs, richtprijs, regiewerk of stelposten en bepaalt voor elke categorie de berekening, btw, uitgangspunten en verrekenwijze. Een werkbon of opdrachtbevestiging kan de projectgebonden prijsafspraken aanvullen.

Artikel 3 — Planning, wachttijd en blokkades

3.1 Termijnen zijn op realistische aannames gebaseerd. Wijziging van scope, onvoltooide voorwerkzaamheden van derden, ontbrekende leveringen, geen toegang of veiligheidsbezwaren kunnen de planning beïnvloeden. Uitvoerder meldt dit zo spoedig mogelijk.

3.2 Voor aantoonbaar door Opdrachtgever veroorzaakte wachttijd, herplanning, extra transport, vergeefse rit of herbezoek is een vooraf overeengekomen uurtarief of redelijke, onderbouwde vergoeding verschuldigd.

3.3 Bij onveilig werk, achterstallige betaling of andere ernstige tekortkoming kan Uitvoerder na proportionele waarschuwing opschorten voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 4 — Meerwerk en prijs

4.1 Meerwerk of wijziging van de scope wordt bij voorkeur vóór uitvoering bevestigd via e-mail, WhatsApp of projectsysteem, met voldoende herkenbaar werk, prijs/prijsmethode en planningseffect.

4.2 Bij urgente veiligheidsmaatregelen of maatregelen ter beperking van schade wordt de Opdrachtgever onmiddellijk geïnformeerd; vergoeding vindt plaats volgens toepasselijk recht en concrete opdracht.

4.3 Stijgende inkoopkosten, stelposten en onvoorziene omstandigheden worden behandeld volgens de gemaakte afspraken en toepasselijke wet; geen automatische onbeperkte prijsaanpassing.

4.4 Een schriftelijk traceerbare goedkeuring van opdracht, budget/plafond of tarief per WhatsApp, e-mail of overeengekomen projectplatform is voldoende, tenzij het hoofdcontract aantoonbaar een specifieke schriftelijke procedure vereist; in dat geval moet die procedure worden gevolgd.

Artikel 5 — Leveringen en installatievoorwaarden

5.1 De Opdrachtgever bevestigt wie verantwoordelijk is voor tijdige en complete levering, opslag, schademelding, transport naar montageplaats en materieel.

5.2 Onvolledige, verkeerd gespecificeerde of beschadigde door opdrachtgever geleverde onderdelen worden gemeld en zo mogelijk gefotografeerd vóór montage. Inbouw van een zichtbaar ongeschikt product gebeurt niet zonder schriftelijke technische afweging.

5.3 Gevaarlijke stoffen, asbestverdenking, verborgen gebreken en constructieve risico’s worden gemeld. Buiten scope vallende correcties vereisen opdracht en afzonderlijke vergoeding.

Artikel 6 — Betaling

6.1 De overeengekomen betalingstermijn bedraagt [PER PROJECT TE BEVESTIGEN] dagen na correcte factuur; voor montagepartners zoals HORNBACH kan betaling na geaccepteerde oplevering gelden wanneer dit expliciet is overeengekomen.

6.2 De Opdrachtgever mag facturen niet zonder gegronde en gespecificeerde reden volledig inhouden wegens een beperkt herstelpunt. Wettelijke verrekenings- en opschortingsrechten blijven bestaan.

6.3 Bij verzuim gelden wettelijke handelsrente en incassokosten voor zover van toepassing, met redelijke schriftelijke ingebrekestelling waar vereist.

Artikel 7 — Oplevering, herstel en garantie

7.1 Partijen leggen afronding en herstelpunten schriftelijk vast. Restpunten die veilig gebruik niet verhinderen, worden met passende termijn ingepland.

7.2 Uitvoerder herstelt aantoonbaar aan hem toerekenbare montagefouten voor zover contractueel en wettelijk vereist. Commerciële garantietermijnen worden uitsluitend overeengekomen in de opdracht of raamovereenkomst.

7.3 Fabrikantsdefecten, leveringsgebreken en installatiegebreken worden administratief gescheiden; de contractuele eindverantwoordelijkheid tegenover derden volgt het daadwerkelijk overeengekomen contract. Het einde van de samenwerking doet reeds bestaande verplichtingen niet automatisch vervallen.

7.4 Bij uitvoering als onderaannemer of montagepartner bepalen de daadwerkelijk gesloten partnerovereenkomst en toepasselijke inkoopvoorwaarden de eigen betalings-, herstel- en garantierechten. Deze algemene voorwaarden vervangen geen afwijkend, rechtsgeldig geaccepteerd partnercontract.

Artikel 8 — Aansprakelijkheid en verzekering

8.1 Partijen zijn aansprakelijk volgens het toepasselijke recht voor aantoonbaar toerekenbare schade. De afzonderlijke opdracht kan een proportioneel en toetsbaar aansprakelijkheidsplafond vaststellen, behoudens opzet, bewuste roekeloosheid en dwingendrechtelijke beperkingen.

8.2 Een verzekeringslimiet is niet automatisch een geldige aansprakelijkheidslimiet. Uitvoerder verstrekt op verzoek bewijs van relevante AVB/CAR-dekking binnen contractuele afspraken.

8.3 Schade aan door derden aangebrachte of bestaande elementen wordt gedocumenteerd; aansprakelijkheid wordt op feiten en contractrollen beoordeeld.

Artikel 9 — Annulering en beëindiging

9.1 Bij beëindiging door de Opdrachtgever worden voltooid werk, aantoonbare niet-bespaarbare kosten en de wettelijk of contractueel verschuldigde vergoeding afgerekend.

9.2 Partijen bevestigen schriftelijk eigendom, afvoer/opslag van materialen, veiligheid en overdracht van werk bij beëindiging.

Artikel 10 — Rechtskeuze en versie

10.1 Nederlands recht is van toepassing, behoudens dwingend recht. Geschillen worden eerst op managementniveau besproken; daarna is de wettelijk of geldig overeengekomen bevoegde rechter aan zet.

10.2 Deze voorwaarden worden vóór opdracht als bestandsbijlage verstrekt. Versie en rangorde worden in de opdracht genoemd.